P U T U S A N

Nomor 1592/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	**RIZKY ABDULLAH LUBIS**
Tempat lahir	:	P. Sidempuan
Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun / 28 Maret 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Komp. Pondok Surya Blok 4 No 129 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia (KTP) / Jalan Karya Gg. Salak Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Juni 2023;
b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
   1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
   2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
   3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
   4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
   5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1592/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1592/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizky Abdullah Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizky Abdullah Lubis dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,40 gram, 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan Terdakwa agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dari pada tuntutan Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa **RIZKY ABDULLAH LUBIS** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Rizky Abdullah Lubis pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Turi Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Mangatur E Siallagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH dan saksi Ellys Riki Jaya (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) datang ke Jalan Karya Gg. Ayam Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat untuk melakukan tindakan Kepolisian sesuai laporan masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Rizky Abdullah Lubis yang sebelumnya sudah terlebih dahulu sudah dilakukan penyelidikan, setelah memberikan arahan lalu saksi Ellyr Riky Jaya diprintahkan untuk menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu saksi Mangatur E Siallagan, SH dan saksi Ricky Swanda, SH melakukan pengamatan dari kejauhan, lalu saksi Ellys Riki Jaya bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu saksi Ellys Riki Jaya berkata kepada terdakwa “bang beli buah lima puluh ribu” dijawab terdakwa “sebentar” lalu terdakwa mengecek sabu ke plastik kecil dan pada saat itu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik klip kosong dari dalam dompet kecil berwarna hitam yang di genggam di tangan kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Deny Gendut (DPO) sebanyak Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Jalan Karya Gg. Ayam Kel. Karang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berombak Kec. Medan Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3811/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti : 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,40 (tiga koma empal nol) gram milik terdakwa Rizky Abdullah Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Rizky Abdullah Lubis pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Turi Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Mangatur E Siallagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH dan saksi Ellys Riki Jaya (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) datang ke Jalan Karya Gg. Ayam Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat untuk melakukan tindakan Kepolisian sesuai laporan masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Rizky Abdullah Lubis yang sebelumnya sudah terlebih dahulu sudah dilakukan penyelidikan, setelah memberikan arahan lalu saksi Ellyr Riky Jaya diprintahkan untuk menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu saksi Mangatur E Siallagan, SH dan saksi Ricky Swanda, SH melakukan pengamatan dari kejauhan, lalu saksi Ellys Riki Jaya bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu saksi Ellys Riki Jaya berkata kepada terdakwa “bang beli buah lima puluh ribu” dijawab terdakwa “sebentar” lalu terdakwa mengecek sabu ke plastik kecil dan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat itu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik klip kosong dari dalam dompet kecil berwarna hitam yang di genggam di tangan kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Deny Gendut (DPO) sebanyak Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Jalan Karya Gg. Ayam Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3811/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti : 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,40 (tiga koma empal nol) gram milik terdakwa Rizky Abdullah Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Erginda Siallagan**
   - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Karya Gg. Ayam Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat;
   - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik klip kosong dari dalam dompet kecil berwarna hitam yang di genggam di tangan kanan terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari sdr Deny Gendut (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Ellys Riki Jaya**

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Karya Gg. Ayam Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik klip kosong dari dalam dompet kecil berwarna hitam yang di genggam di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari sdr Deny Gendut (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa RIZKY ABDULLAH LUBIS** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Karya Gg. Ayam Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik klip kosong dari dalam dompet kecil berwarna hitam yang di Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari sdr Deny Gendut (DPO) dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,40 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Karya Gg. Ayam Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik klip kosong dari dalam dompet kecil berwarna hitam yang di Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari sdr Deny Gendut (DPO) dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **RIZKY ABDULLAH LUBIS;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Karya Gg. Ayam Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik klip kosong dari dalam dompet kecil berwarna hitam yang di Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari sdr Deny Gendut (DPO) dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menja di perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY ABDULLAH LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum **;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sejumlah **Rp.1. 000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijala ni oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,40 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Kalep Emmy Siahaan., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Tommy Eko Pradityo, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H	**Immanuel, S.H., M.H**
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H	

Panitera Pengganti

Emmy Siahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)